

WISO – MarSi-IT GmbH (Teil 1, Fragen 1–15)

سؤالهای ۱ تا ۱۵ آزمون WISO MarSi-IT با توضیح آلمانی و فارسی.

Nr. 1 – Thema: Ausbilder-Eignung nach BBiG

موضوع: شرایط قانونی برای این که یک Mitarbeiter به عنوان Ausbilder در Ausbildung فعال شود.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Voraussetzung muss ein Mitarbeiter erfüllen, um als Ausbilder tätig sein zu dürfen?

Richtige Antwort: Er muss fachlich und persönlich geeignet sein.

Kurz-Erklärung (DE): Das BBiG fordert fachliche und persönliche Eignung des Ausbilders.

قانون Ausbildung می گوید کسی که به عنوان Ausbilder انتخاب می شود باید از نظر فنی در شغل مربوطه تسلط کافی داشته باشد و شخصیت مناسب آموزش جوانان را هم داشته باشد (قابل اعتماد، الگوی رفتاری، توان توضیح دادن). داشتن فقط یک Berufsausbildung یا تعداد زیاد Mitarbeiter کافی نیست؛ معیار اصلی «صلاحیت فنی و شخصی» است.

Nr. 2 – Thema: Rechtsform GmbH

موضوع: شناخت نوع شرکت GmbH از دید قانون تجارت.

Frage (DE – sinngemäß): Zu welcher Unternehmensart gehört die MarSi-IT GmbH?

Richtige Antwort: Sie ist eine Kapitalgesellschaft.

Kurz-Erklärung (DE): Die GmbH zählt zu den Kapitalgesellschaften mit beschränkter Haftung.

در GmbH تمرکز روی سرمایه شرکت است و شرکا فقط تا میزان سرمایه شان مسئولیت دارند. بنابراین GmbH یک Kapitalgesellschaft است، نه Personengesellschaft و نه نهاد عمومی. دانستن این تمایز برای سؤالات مربوط به Finanzierung و Haftung مهم است.

Nr. 3 – Thema: Eigenkapitalrentabilität

موضوع: سودآوری سرمایه خودی برای شریک در GmbH.

Frage (DE – sinngemäß): Wie berechnet sich die Eigenkapitalrentabilität, wenn 375.000 € Eigenkapital 28.125 € Gewinn bringen?

Richtige Antwort: $28.125 / 375.000 \times 100 = 7,5 \%$.

Kurz-Erklärung (DE): Rendite = Gewinn / eingesetztes Eigenkapital $\times 100$.

برای دیدن این که سرمایه گذاری چقدر خوب بوده است، Gewinnanteil را بر سرمایه آورده شده تقسیم می کنیم و در صد ضرب می کنیم. $28,125 / 375,000$ می شود $0,075$ یعنی $7,5$ درصد. این نوع فرمول در تمام Kennzahl-سوالها

تکرار می‌شود؛ همیشه «سود / سرمایه» را به خاطر داشته باش.

Nr. 4 – Thema: Befristeter Arbeitsvertrag, Schriftform

موضوع: اعتبار قرارداد کار مدت‌دار و لزوم کتبی بودن آن.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Aussage über befristete Arbeitsverhältnisse ist richtig?

Richtige Antwort: Die Befristung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wird.

Kurz-Erklärung (DE): TzBfG: Schriftform ist Wirksamkeitsvoraussetzung der Befristung.

قرارداد کار می‌تواند محدود (befristet) یا نامحدود باشد. اگر کارفرما و کارمند فقط شفاهی بگویند «برای شش ماه»، از نظر قانون این محدودیت معتبر نیست و قرارداد به‌عنوان نامحدود تفسیر می‌شود. Befristung باید قبل از شروع کار روی کاغذ امضا شود؛ بدون Schriftform، محدودیت زمانی بی‌اثر است.

Nr. 5 – Thema: Pflichten des Arbeitnehmers – Verschwiegenheit

موضوع: وظایف جانبی کارمند، مخصوصاً حفظ اسرار شرکت.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Pflicht übernimmt der Arbeitnehmer mit dem Arbeitsvertrag?

Richtige Antwort: Die Verschwiegenheitspflicht über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

Kurz-Erklärung (DE): Verschwiegenheit ist eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht des Arbeitnehmers.

کارمند باید اطلاعات داخلی شرکت مانند قیمت‌ها، داده‌های مشتریان، رموزها و طرح‌های امنیتی را محرمانه نگه دارد و بدون اجازه در اختیار دیگری قرار ندهد. این همان Verschwiegenheitspflicht است. درحالی‌که Fürsorge- und Beschäftigungspflicht وظایف کارفرما هستند، نه کارمند.

Nr. 6 – Thema: Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit)

موضوع: ساختار کار موقت و این‌که چه کسی حقوق Zeitarbeitnehmer را می‌پردازد.

Frage (DE – sinngemäß): Wer bestimmt und bezahlt den Lohn eines Zeitarbeitnehmers?

Richtige Antwort: Der Verleiher (Zeitarbeitsfirma).

Kurz-Erklärung (DE): Arbeitsvertrag besteht mit dem Verleiher, nicht mit dem Einsatzbetrieb.

در Zeitarbeit سه طرف وجود دارد: کارگر، شرکت Leihfirma و شرکت محل کار. قرارداد کاری و بیمه‌ای فقط بین کارگر و Verleiher بسته می‌شود؛ در نتیجه همین Verleiher است که حقوق را تعیین و پرداخت می‌کند و سهم بیمه را می‌پردازد. Betrieb فقط محل انجام کار است و کارفرمای حقوقی محسوب نمی‌شود.

Nr. 7 – Thema: Individualarbeitsrecht – übertarifliche Vereinbarungen

موضوع: توافقی‌های فردی در قرارداد کار در مقابل مقررات جمعی.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Regelung gehört zum Individualarbeitsrecht?

Richtige Antwort: Übertarifliche Gehaltsvereinbarungen im einzelnen Arbeitsvertrag.

Kurz-Erklärung (DE): Individualarbeitsrecht betrifft Abmachungen im Einzelvertrag.

قوانینی مثل Tarifvertrag یا Betriebsvereinbarung برای همه کارکنان یک شرکت یا Branche اعمال می‌شود و Kollektivrecht است. اما اگر کارفرما با یک کارمند خاص روی حقوقی بالاتر از Tarif یا مزایای جداگانه توافق کند، این در قرارداد فردی می‌آید و به Individualarbeitsrecht تعلق دارد. سؤال دقیقاً همین تفاوت را می‌سنجد.

Nr. 8 – Thema: Bundesurlaubsgesetz – Wartezeit

موضوع: شرط به‌دست‌آوردن حق کامل مرخصی سالانه.

Frage (DE – sinngemäß): Was sagt das Bundesurlaubsgesetz über den vollen Urlaubsanspruch?

Richtige Antwort: Der volle Urlaubsanspruch entsteht nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses.

Kurz-Erklärung (DE): Nach sechs Monaten ist die Wartezeit erfüllt, dann besteht Vollurlaub.

از روز اول، کارمند به‌صورت نسبی حق Urlaub جمع می‌کند، اما تا وقتی شش ماه اول قرارداد نگذشته، اجازه ندارد کل مرخصی سال را یک‌جا استفاده کند. این مهلت شش‌ماهه را Wartezeit می‌نامند. ادعای این‌که بیماری در Urlaub باعث از بین رفتن کامل Anspruch می‌شود، غلط است؛ روزهای بیمار معمولاً دوباره به حساب می‌آیند.

Nr. 9 – Thema: Mutterschutzgesetz – Kündigungsschutz

موضوع: حمایت از زن باردار در مقابل اخراج.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Schutzregelung enthält das Mutterschutzgesetz?

Richtige Antwort: Kündigungsschutz während der Schwangerschaft und bis 4 Monate nach der Entbindung.

Kurz-Erklärung (DE): Im Schutzzeitraum sind ordentliche Kündigungen grundsätzlich unzulässig.

به محض این‌که کارفرما از بارداری مطلع شود، تا چهار ماه بعد از زایمان حق ندارد به‌طور عادی کارمند را اخراج کند؛ فقط در موارد استثنایی با اجازه اداره نظارت این کار ممکن است. هدف این است که زن باردار مجبور نشود برای حفظ شغلش بارداری را پنهان کند یا تحت فشار اقتصادی قرار گیرد.

Nr. 10 – Thema: Kündigungsgründe – personen-, verhaltens-, betriebsbedingt

موضوع: تفکیک سه نوع اصلی Kündigung با مثال.

Frage (DE – sinngemäß): Wie sind die Beispiele Krankheit, Alkoholmissbrauch und Abteilungsschließung zuzuordnen?

Richtige Antwort: Lange Krankheit → personenbedingt; Alkohol/Verstöße → verhaltensbedingt;

Abteilungsschließung/Gewinnrückgang → betriebsbedingt.

Kurz-Erklärung (DE): Personenbedingt: in der Person; verhaltensbedingt: schuldhaftes Verhalten;
betriebsbedingt: Wegfall des Arbeitsplatzes.

اگر کارمند به خاطر بیماری طولانی دیگر نمی‌تواند کار را انجام دهد، مشکل در توان شخصی اوست و Kündigung personenbedingt است. اگر بارها Alkoholverbot یا Regeln verletzt کند، این رفتار خودش است و بعد از Warnungen می‌تواند به Kündigung verhaltensbedingt منجر شود. اگر شرکت به دلیل کمبود سفارش یک بخش را تعطیل کند، شغل حذف می‌شود و Kündigung betriebsbedingt است حتی اگر کارمند خوب بوده باشد.

Nr. 11 – Thema: Arbeitszeugnis – geheime Notenformeln

موضوع: کدهای زبانی برای نمره «خیلی خوب» در Zeugnis.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Formulierung entspricht einer sehr guten Beurteilung?

Richtige Antwort: „Er erfüllte die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.“

Kurz-Erklärung (DE): „stets“ + „vollsten Zufriedenheit“ = Note sehr gut.

در Arbeitszeugnis کارفرما نمی‌نویسد «1 Note»، بلکه از عبارات ثابت استفاده می‌کند. «zu unserer Zufriedenheit» معمولاً نمره ۴، «zu unserer vollen Zufriedenheit» نمره ۲ و «stets zu unserer vollsten Zufriedenheit» نمره ۱ است. پس وجود دو کلمه تقویتی «stets» و «vollsten» علامت ارزیابی خیلی خوب است.

Nr. 12 – Thema: Betriebsratswahlen – Anzahl der Mitglieder

موضوع: محاسبه تعداد اعضای Betriebsrat بر اساس تعداد Wahlberechtigte.

Frage (DE – sinngemäß): Wie viele Betriebsratsmitglieder sind bei rund 556 Wahlberechtigten zu wählen?

Richtige Antwort: 11 Mitglieder.

Kurz-Erklärung (DE): Nach §9 BetrVG: 401–700 Wahlberechtigte → 11 Mitglieder.

اول باید ببینی چه کسانی wahlberechtigt هستند (همه کارکنان بالای ۱۶ سال و Azubi‌های بالغ). با جمع اعداد در سؤال حدود ۵۵۶ نفر می‌شود. در جدول §9 BetrVG ردیف ۴۰۱–۷۰۰ را نگاه می‌کنی که برای آن ۱۱ Betriebsratsmitglieder تعیین شده است.

Nr. 13 – Thema: Mitbestimmung des Betriebsrats – Betriebsferien

موضوع: موردی که در آن Betriebsrat حق Mitbestimmung واقعی دارد.

Frage (DE – sinngemäß): Bei welcher Angelegenheit hat der Betriebsrat ein echtes Mitbestimmungsrecht?

Richtige Antwort: Bei der Festlegung von Betriebsferien.

Kurz-Erklärung (DE): Betriebsferien betreffen Arbeitszeit/Urlaub und fallen unter §87 BetrVG.

تصمیم دربارهٔ این که شرکت چه زمانی برای همه تعطیل شود (Betriebsferien) مستقیماً روی Urlaub و برنامهٔ زندگی کارکنان اثر دارد، بنابراین بدون Zustimmung Betriebsrat نمی‌شود آن را تعیین کرد. موضوعات استراتژیک مثل Umweltkonzept معمولاً فقط Informations-Beratungsrechte یا ایجاد می‌کنند، نه Mitbestimmung.

Nr. 14 – Thema: Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

موضوع: شرایط تشکیل JAV در یک شرکت.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Aussage zur JAV ist richtig?

Richtige Antwort: Eine JAV kann nur gewählt werden, wenn ein Betriebsrat besteht.

Kurz-Erklärung (DE): Die JAV ist Ergänzung zum Betriebsrat, nicht Ersatz.

JAV نمایندهٔ نوجوانان و کارآموزان است و همیشه در کنار Betriebsrat کار می‌کند. اگر در یک Betrieb اصلاً Betriebsrat وجود نداشته باشد، امکان تشکیل JAV هم نیست. بنابراین گزینه‌هایی که می‌گویند JAV مستقل از Betriebsrat است یا به‌صورت خودکار بعد از Ausbildung به استخدام تبدیل می‌شود، غلط هستند.

Nr. 15 – Thema: Förderung von Fortbildung/Umschulung – Arbeitsagentur & Rentenversicherung

موضوع: این که یک Fachkraft بیکار برای تأمین مالی Weiterbildung یا Umschulung به کدام نهاد مراجعه می‌کند.

Frage (DE – sinngemäß): Welche Stellen kommen für die finanzielle Förderung einer Umschulung oder Weiterbildung einer arbeitssuchenden Entwicklerin in Betracht?

Richtige Antwort: Die Agentur für Arbeit und die Träger der Rentenversicherung.

Kurz-Erklärung (DE): Arbeitsagenturen fördern Qualifizierungen, Rentenversicherungsträger bei Reha-Maßnahmen.

اگر برنامه‌نویسی کار خود را از دست بدهد و برای پیدا کردن شغل جدید به Weiterbildung یا Umschulung نیاز داشته باشد، معمولاً Agentur für Arbeit می‌تواند با Bildungsgutschein یا Maßnahmen هزینه را بپردازد. اگر محدودیت جسمی باعث بیکاری شده باشد، گاهی Rentenversicherung به عنوان بخشی از توان بخشی شغلی هزینه را می‌دهد. IHK و Krankenkasse معمولاً بیشتر نقش مشورتی دارند تا پرداخت مستقیم پول.